民法總則

第二章 民法的法源與法律適用

國立臺灣大學法律學系　陳聰富教授

【本課程由陳聰富老師授權使用，您如需利用本作品請另行向權利人取得授權。】

第二章　民法的法源與法律適用

- 民法的法源
  - 法源的意義
  - 法律
    - 民法典
    - 民事特別法
    - 憲法
    - 行政法規
  - 習慣
    - 習慣與習慣法的定義
    - 習慣不得背於公序良俗
    - 習慣法與制定法之位階
  - 法理
    - 舉輕明重、舉重明輕
    - 平等原則
    - 新訂法律規定作為舊法時代的法理
  - 法律行為規範（尤其是契約）
- 法律的解釋適用
  法學方法論
  - 法律的適用
  - 法律的解釋
    - 法律解釋的必要性
    - 法律解釋的目的
    - 法律解釋的方法
      - 文義解釋
      - 體系解釋
      - 歷史解釋
      - 比較法
      - 立法目的
      - 合憲性解釋
  - 法律的補充
    法律漏洞與類推適用
    - 類型
      - 自始漏洞 vs 嗣後漏洞
      - 公開漏洞 vs 隱藏漏洞
    - 認定
    - 填補
      - 類推適用
        - 意義
        - 方法
        - 準用
      - 目的性限縮
- 使用文字與決定數量的準則
  - 使用文字的準則
    - 書面應親自簽名
    - 以印章代替簽名
    - 電子簽章
  - 決定數量的準則
    - 同時以文字及號碼表示
    - 同時以文字或號碼為數次之表示

第二章　民法的法源與法律適用

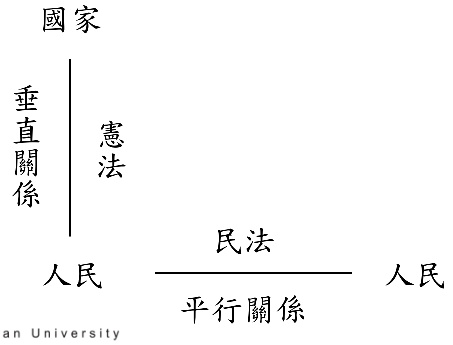
一、 民法的法源

（一）法源的意義

1. 民事法院可以據以裁判的法律基礎
2. §1：「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。」
    - (1) 規定法源適用的順位
    - (2) 法官不能以法無明文拒絕審判
    - (3) 法官要自居於立法者的地位來裁判

（二）法律

1. **民法典**
    - (1) 中華民國民法典總共有五篇，從德國來
    - (2) 全世界有兩大法系
        - a. 成文法：歐陸法→codification（法典化過程）e.g. 民法（Civic Code）
            - (a) 來自於 1800 年左右的拿破崙法典，現拿破崙法典仍是法國民法典
            - (b) 德國人認為民法典體現民族精神
              →德國也要有自己的民法典
              →德國民法典
              →法、德的民法典影響全世界三分之二的國家
            - (c) 中華民國民法典制定於南京國民政府時期，受日本影響，日本的第一草案抄法國，第二草案由於普法戰爭時德國戰勝，改抄德國
              →日本民法典綜合法、德
              →中華民國民法典雷同於德國舊的民法典
        - b. 不成文法（判例法）：英美法
2. **民事特別法**：土地法、消費者保護法、公寓大廈管理條例
3. **憲法**



ex: (以前) 甲 信用合作社 —契約— 乙 女性員工
結婚即辭職

另| 法律< 多數說:制定法
少數說:習慣法(實例部份支持)
習慣< 多數說:習慣法
少數說:限於事上之習慣
] 衝突?「法規競合」
特別法(習慣法) 優先於普通法(制定法)

(1) 直接適用說：憲法是根本大法，所以民事法官可直接引用

(2) (通) 間接適用說：透過民法的概括條款來引用—§72：「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」 📖 憲法精神是透過公共秩序展現。

93台抗940
甲 經商 —欠1.5億稅— 乙 行政執行署
1. 申請管收
2. 異議
(通知未成功收取，寄到戶籍地，甲主張需寄到住所)
最高:戶籍地非「(視為)擬制」住所，而是「推定」住所，故乙之通知無效且不合法，異議有理

4. **行政法規**：對於權利義務案子僅供參考，不是絕對標準，仍依民法決定（極少使用） 86台上3770 (環境污染)

甲 磚窯廠 —排放黑煙— 乙 農夫 (損失農作物)
§184
侵权責任 損害賠償

符合標準
甲:合法侵害，不該賠
最高:標準為保障環境，而非作為個案是否需賠償之標準，只要行為造成之損害可被預見，仍需賠償

（三）習慣 {多年慣行的事實
一般人的確信性(法之確信)

1. **習慣與習慣法的定義**

(1) 通說：§1：「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。」 📖 習慣法只具補充效力

(2) 實務上事實上的習慣有法的優先效力

法規競合：
特別法優於普通法的原則

2. **習慣不得背於公序良俗**

(1) §2：「民事所適用之習慣，以不背於公共秩序或善良風俗者為限。」 📖 習慣法和習慣都不能違反公序良俗

(2) 但法官都會尊重過去的習慣

3. **習慣法與制定法之位階**

70台上3258:
在社會慣行中，普通一般人確信其有拘束力，人必須遵從而使群居生活能維持者

習慣常見於祭祀公業之派下权
(祭祀田財產)之支配权
依習慣只有男性子孫有派下权
且法院承認此習慣

92年 ex:
甲(日治)
(男)乙 丙(女)
(男)A ← B(女)
善 §1138 因有繼承权
B主張移轉土地
A主張:依日治時習慣，女子無繼承权
法院採
B:違憲 §7:平等权
民§1138:繼承权
民§2:習慣之但書
(間接適用說)
70年前之習慣即便違背現今善良風俗，亦不能更改，故仍應遵從当時之習慣
107台上1871 不得判

（四）法理 最高:法律無揭示，而可由法律之根本精神演繹而得之法律一般原則
最高:為事物本然或者固然之例

1. **舉輕明重、舉重明輕**：

甲 員工 —宿舍借住 合約— 乙 机关
債:使用借貸契約
1. {甲:離職搬走
{乙:請求搬離(§470)
2. {甲:死亡，家屬不搬 重
{乙:依舉輕明重法理，依§470可請求搬離
輕

(1) 88 年台上字第 482 號

(2) 陳聰富，2003，〈民法總則：第二講—民法之法源〉，《月旦法學教室》，11: 52-63。

83台上2701
甲 地主 —§767 拆遷地→ 乙 無權建築 C屋
1. 甲知情無異議 §796 I 利益衡量
2. 甲不知情 §767 拆屋還地 (無权利濫用)
最高 舉重明輕 請求支付償金?
甲知乙 損害請求償金(§796 I 但書)
§796 II (買地)
乙:§796 I 但書不構成
107台上1871 不得判

2. **平等原則**

3. **新訂法律規定作為舊法時代的法理**：101 年台上字第 2037 號 +107台上918

最高:
不溯及既往原則之例外

（五）**法律行為規範（尤其是契約）**：契約可以做為裁判基礎，因為契約是人之間的法律，除非契約違反公序良俗、強行規定

契約可作為請求权基礎 ex: 甲出賣人 —A地 價金700萬— 乙買受人
約定稅捐由乙負擔(土增稅…)
甲代繳，請求乙給付 → §71
乙主張違反稅法(納稅義務人為甲) ⓧ
契約超越法律

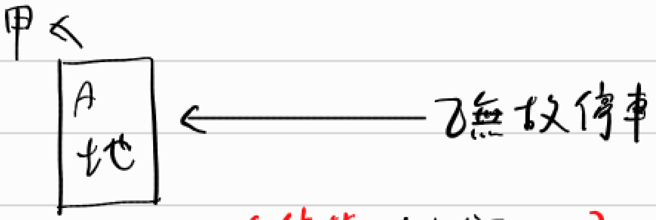
二、 法律的解釋適用、法學方法論

（一）法律的適用

1. 大前提：構成要件→法律效果
2. 小前提：個案事實＝構成要件
3. 結論：個案事實→法律效果

請求权基礎 {
契約:§199、§348、§367，債務不履行
  ├給付不能:§226、§227-1
  ├不完全給付:§227
  └給付遲延:§231、§227-1
類契約:§91、§110、§245-1
§247
無因管理:§176
物上請求:§767
不当得利:§179
侵权行為:§184
身分法上請求权:§1114、§1146
拾得人報酬請求权:§805 II

National Taiwan University
OpenCourseWare
臺大開放式課程



甲依何種依據，請求乙⋯？

↳請求權基礎　↳訴之標的

此題甲應依民§767向乙請求返还土地

↳§767：所有人＋無权占有 → 請求返还 ＝完全性法條

T 構成要件　法律效果 R

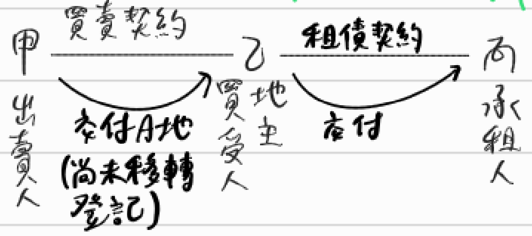
Tatbestand

↑ 涵攝　該當性 ↳事實符合構成要件的所有條件

S 法律事實

三段論法 {
- 大前提：T→R
- 小前提：S=T
- 結論：S(=T)→R ∴ S→R

ex：

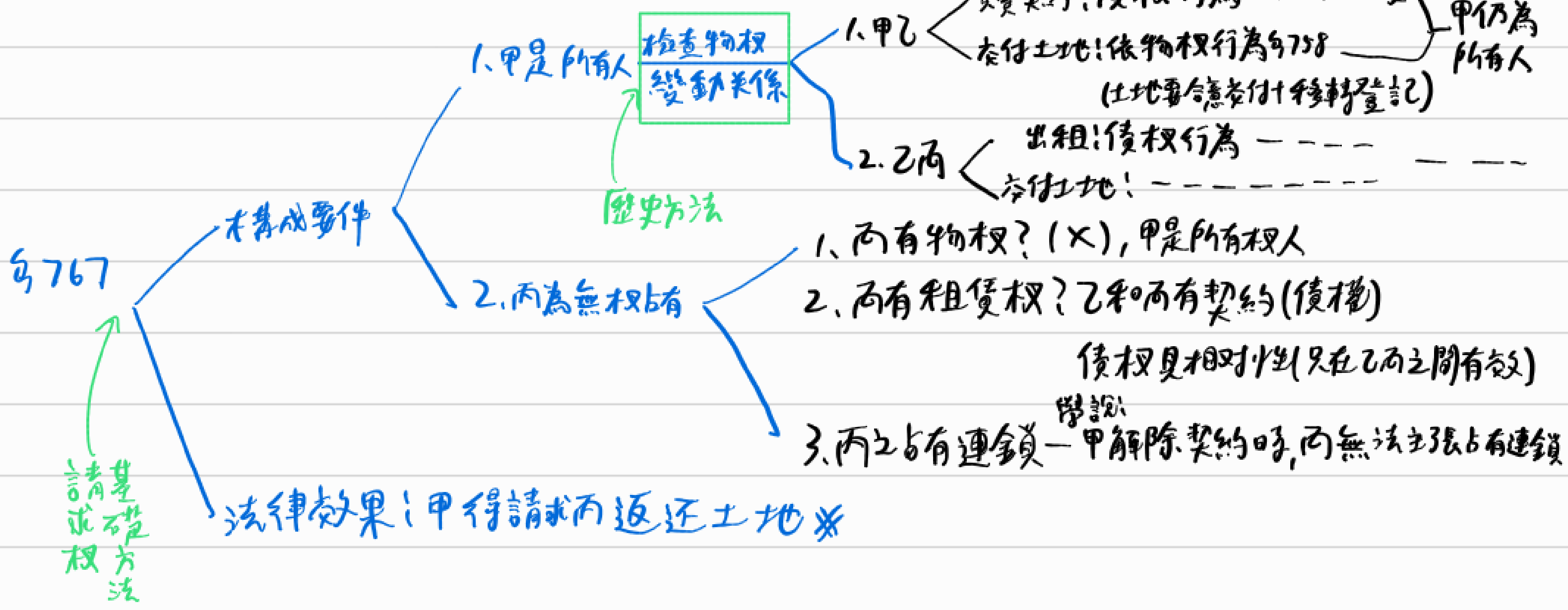

甲
出賣人
買賣契約
交付A地
(尚未移轉登記)
乙
買受人
地主
租賃契約
交付
丙
承租人

1、目前丙為占有人

2、現經乙催告，甲未付尾款，依民法§254，解除契約

3、但如今丙占有A地，問：甲得否向丙主張返还？

Ans：甲依§767返还請求权



§767
- 構成要件
  - 1、甲是所有人　檢查物权變動关係 ← 歷史方法
    - 1、甲乙
      - 買賣契約：債权行為：物权不變 } 甲仍為所有人
      - 交付土地：依物权行為§758 } 甲仍為所有人
        (土地要合意交付＋移轉登記)
    - 2. 乙丙
      - 出租：債权行為 ---- ---
      - 交付土地：----------
  - 2、丙為無权占有
    - 1、丙有物权？(X)，甲是所有权人
    - 2、丙有租賃权？乙和丙有契約(債權)
      債权具相对性(只在乙丙之間有效)
    - 3、丙之占有連鎖 — 學說：甲解除契約時，丙無法主張占有連鎖
- 法律效果：甲得請求丙返还土地 ※

請求权基礎方法

☆ 民§798 果實自落於鄰地者，視為屬於鄰地所有人。但鄰地為公用地者，不在此限。

問：鳥啄掉？小孩搖？西瓜長到鄰地？

108台上1524 (消滅時效)

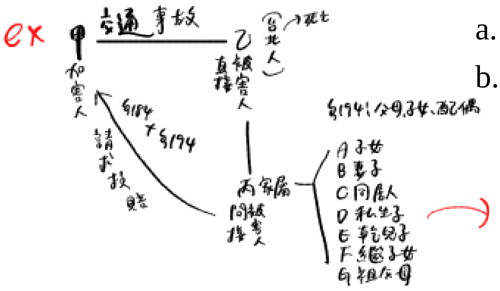
甲訂作人 → 乙技師 $\xrightarrow{委託}$ 丙建築師 (民2X年)

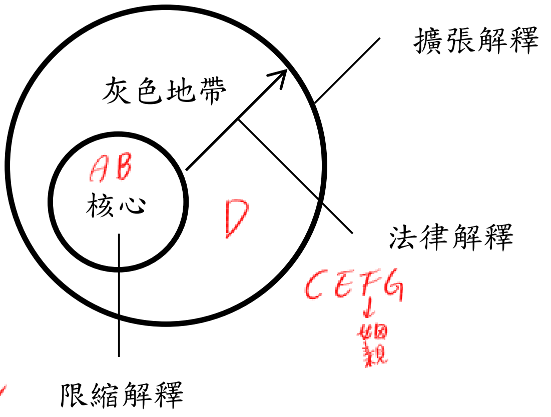
§127 Ⅲ 高等：只針對技師 ⇒ 不適用

最高：當時之文義，無技師、建築師之概念，故"技師"此處泛指一切從事工程監督之人不以依技師法規定取得技師執照者為限

（二）法律的解釋

1. **法律解釋的必要性**：法釋義學
2. **法律解釋的目的**：
   (1) 主觀說
   (2) 客觀說：
      a. 任何立法在離開立法機關的那一刻已經脫離立法者，很難探究當時立法者的意思是什麼
      b. 如何探究法律客觀上的意義呢？就有以下六種解釋方法
3. **法律解釋的方法**：這六種相輔相成，並非互相排斥，法律都可由這六種角度進行解釋，如果難以取捨就要做價值判斷
   (1) **文義解釋**
      a. 文義解釋是法律解釋的開始
      b. 文字經常有它的核心意義


ex
甲
加害人
交通事故
乙
直接被害人
(台北人)→死亡
§184
✗§194
請求損賠
丙家屬
間接被害人
§194：父母子女、配偶
A 子女
B 妻子
C 同居人
D 私生子
E 乾兒子
F 繼子女
G 祖父母


擴張解釋
灰色地帶
AB
核心
D
法律解釋
CEFG
↓
姻親
限縮解釋

§194、§195 得否作為請求權基礎
⇒ No! by 体系解釋
§184～§191-3 為請求權基礎
§192～§198 為賠償方法
☆ 完全性法條才是請求權基礎

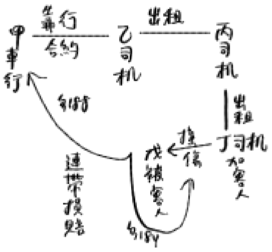
無論何種解釋都在文義之內，若超過文義解釋→法律類推適用－法官造法＝法律續造

c. §194：「不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。」 同居人、未婚妻都不算配偶，如果把他們包括進去就是法官造法，因為已經超越文字解釋。養父母包括在父母的文義之內，繼父母在法律上不是父母，是直系姻親，如果把繼父母包括在父母的文義之內，也是法官造法。私生子是灰色地帶，如果把子女的文義擴張到最盡頭也包括私生子（擴張解釋），乾兒子不是子女

d. 文字就是法律的概念，只有相對的真理而沒有絕對的真理，文字的解釋最後要探討其立法的目的、法律的精神（the spirit of law）

e. §188：「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。」 什麼是連帶

77 台上1699



ask: 甲是丁之僱佣人?

最高: 不以有僱佣契約者為限，只要受其監督執行職務，就算僱佣人 (立法目的解釋)

108台上2437: 承認環境權(同屬人格權的衍伸)
☆公法上的概念
適用到民法中

高院106年消上易字8號: 寵物現今與人們情感上之密切關係
已近似於家人間之伴侶關係
故寵物是種介於人和物之間的獨立生命体
飼主應類推適用民法侵權行為相關規定
請求非財產上之損害
like: §195Ⅲ準用§195Ⅰ.Ⅱ

消費事件
上訴
簡易

責任？§272：「數人負同一債務，明示對於債權人各負全部給付之責任者，為連帶債務。」 §273：「連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任。」 77 台上 1699：只要利用人擴張業務範圍，不論有無監督，都算是僱用人。

f. 法律的概念都負載了一定的價值。§195：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。」 被害人可以要求撫慰金。什麼是人格法益？愈來愈擴大、強化，基於對人格、人權、人性尊嚴的尊重

☆§195非請求權基礎
∵§195放在「第五款損害賠償中」
∴請求權基礎為民§184
而該當後再主張§195
like §195附在§184後

§184 請求權基礎
財產上損害: 寵物價值
非財產上損害: §195Ⅲ準用§195Ⅰ.Ⅱ

(2) **體系解釋**

a. 依照法律規定的體制、依照條文來進行解釋

b. §92：「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。」、「被詐欺而為之意思表示，其撤銷不得以之對抗善意第三人。」 但被脅迫就可以對抗善意第三人

c. 考慮法律位階問題

(3) **歷史解釋**

a. 看法律當初做什麼用

b. §191-3：「經營一定事業或從事其他工作或活動之人，其工作或活動之性質或其使用之工具或方法有生損害於他人之危險者，對他人之損害應負賠償責任。但損害非由於其工作或活動或其使用之工具或方法所致，或於防止損害之發生已盡相當之注意者，不在此限。」 到底怎麼樣算是危險活動？去看這一條的立法理由，就有舉例：工廠排放廢水廢氣…

(TW法屬繼受法: 沿襲自他國法律)
德→日→TW

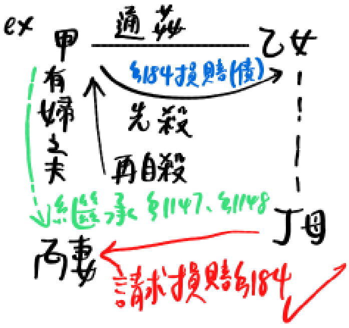
日民法§132
負不法條件之法律行為，無效
以不為不法條件，無效

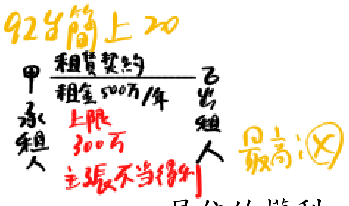
(4) **比較法**：性別工作平等法§26：「受僱者或求職者因第七條至第十一條或第二十一條之情事，受有損害者，雇主應負賠償責任。」 100 台上 1062 號－參考德國民法§611-1 舉證責任轉換－公司負責人要舉證他沒有過失

(5) **立法目的**

a. 美國法社會學家 Roscoe Pound

b. 92 台簡上 20 號－土地法§97：「城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之十為限。」 有最高租金額限制，§97 立法意旨是保障人民生存基本權、


ex
甲
通姦
乙女
§184損賠(債)
有婦之夫
先殺
再自殺
繼承 §1147、§1148
丁母
丙妻
請求損賠§184


92台簡上20
甲
租賃契約
租金500万/年
乙 出租人
承租人
上限 300万
主張不當得利
最高：ⓧ

法律的生命不是邏輯，而是經驗
法律的好壞是看其代表性，而不是看其結果

居住的權利，但本案是經營 KTV，最高法院：城市地方房屋是供住宅使用，除此之外營業的不算，營業不是經濟上的弱者，而且可以獲得利潤

c. 94 台簡上 8 號－最高法院 balance 財產權和生存權，兩種衝突時生存權應優先於財產權。土地法§99 是保障生存權，限於居住使用的房屋，旅館是營業用的不能用§99

(6) **合憲性解釋**

文意解釋 ↑以內 ↓以外

（三）法律的補充、法律漏洞與類推適用

1. **類型** ↳依其目的應規定而未規定者

   (1) **自始漏洞 vs. 嗣後漏洞**

   法應規定而未規定 ← (2) **公開漏洞 vs. 隱藏漏洞** ↳法應禁止而未禁止

2. **認定**：法律漏洞的填補：當法律依照它的規範計畫→但應該規定而沒有規定的就是漏洞→漏洞填補的方法就是法官造法

3. **填補**

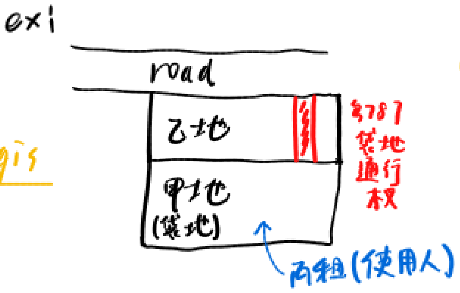
   101台上923

   (1) **類推適用**（針對公開漏洞）

   a. **意義**

   b. **方法** refer to Ratio Legis（立法理由）

   c. **準用**


ex：
road
乙地
§787 袋地通行权
甲地 (袋地)
丙租(使用人)

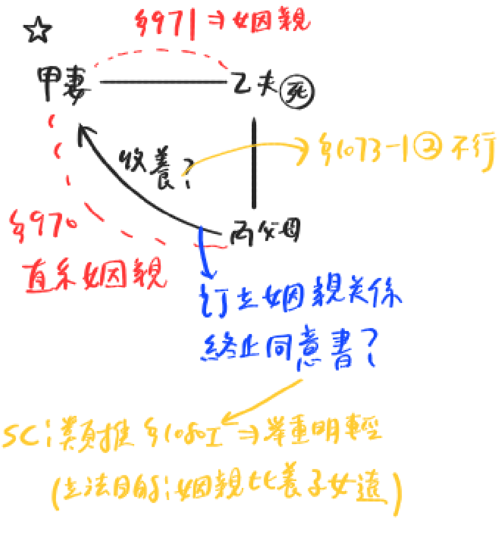
ask：丙能否主張§787？
可以！base on 類推

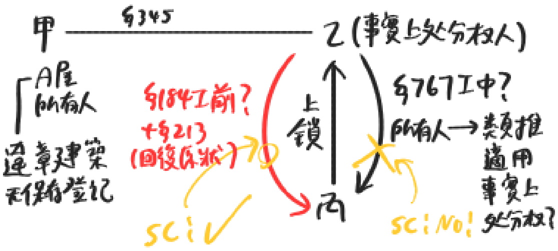
(a) 法律上的類推適用

(b) §787：「土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用時，除因土地所有人之任意行為所生者外，土地所有人得通行周圍地以至公路。」 只規定所有人有袋地通行權，沒有規定使用人有袋地通行權，其立法目的是地盡其利，來發揮土地的經濟上的效用，基於平等原則（相類似的案件應為相同的處理）82 台上580 號→類推適用 後來新增§800-1

(a) 84 台上 1474 號→類推適用§787

(b) §816：「因前五條之規定而受損害者，得依關於不當得利之規定，請求償還價額。」 準用§179：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」 甲去建材行偷窗戶裝到自己的房子裡，甲有取得窗戶的所有權嗎？甲依然依照§811：「動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。」 取得所有權，物權的變動是在考量怎麼樣的變動會發揮物的最大的經濟效用，窗戶已經裝在家裡，拔下來

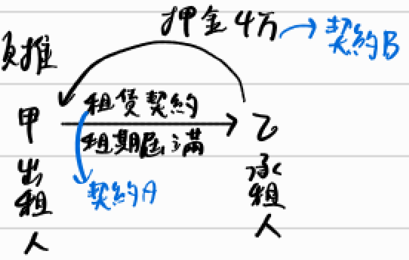

☆
§971 ⇒姻親
甲妻
乙夫㊮
收養？
§1073-1② 不行
§970
直系姻親
丙父母
訂立姻親關係終止同意書？
SC：類推§1080Ⅰ ⇒舉重明輕
(立法目的：姻親比養子女遠)


甲
§345
乙(事實上處分權人)
A屋 所有人
違章建築 不得登記
§184Ⅰ前？ +§213 (回復原狀)
SC：✓
上鎖
丙
§767Ⅰ中？
所有人→類推適用 事實上處分權？
SC：No！

類推適用

1、個別類推

ex：



押金4万 → 契約B
租賃契約
租期屆滿
契約A
甲
出租人
乙
承租人

甲→乙：返还房屋 A契約

乙→甲：退还押金 B契約

§264同時履行抗辯权

「因契約負付債務者……」

乙能否主張§264?

舊實務：X

新實務：類推§264，因兩者具一定关聯性

2、總体類推（少）

94台上1860（債各法條对一般契約之適用，有名契約 ←類推— 無名契約）

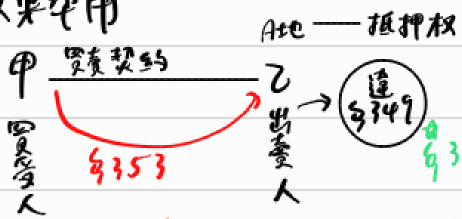
↓ 繼續性契約得隨時終止

107台上576（債各合夥契約 ←類推— 合資契約）

準用

A、法律效果準用

ex：



A地 —— 抵押权
甲
買受人
買賣契約
§353
乙
出賣人
違§349

§353 為法律效果之準用（不用可歸責於債務人）

→ 故意/过失

非法律要件之準用，§349為无过失責任（担保責任）

→ 回去看立法目的

§353：出賣人不履行§349所訂義務者，買受人得依債務不履行之規定行使权利

準用

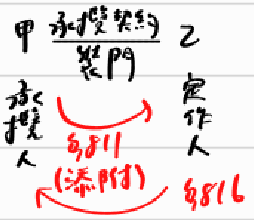
§226：可歸責於債務人 要件

+

損害賠償 效果

B、法律要件準用（要件+效果）

ex：



甲
承攬人
承攬契約
裝門
§811
（添附）
乙
定作人
§816

§811：動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人取得動產所有权

甲对乙主張§816：依前五條之規定，而受損害者，得依关於不当得利之規定請求償还價額

不当得利§179 ─ 法律要件
  1、乙受利益 ✓
  2、甲受損害 ✓
  3、兩者具直接因果关係 ✓
  4、無法律上原因 X（有承攬契約）
─ 法律效果 — 返还其利益 X

*§816為法律要件準用 ⇒ 須符合§179之法律要件

∴甲不得主張§816，且請求权基礎為報酬請求权，而非不当得利

ex 2：how to use §816？

(家具行) 甲所有人 ___偷門___ 乙小偷(門裝於乙家)

☆ 乙因§811，取得門之所有权

物权著重於物盡其用，旨在規範物的變动关係，發揮物之最大利益

其所受之不公平需由債編復原其物权关係

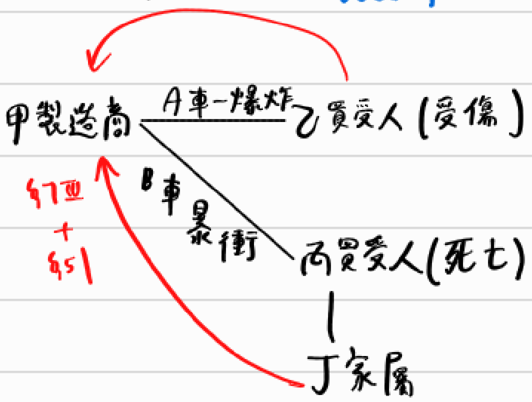
2、乙可用§816準用§179，因偷盜非法律上之原因

过失1倍，重大过失3倍，故意5倍

3、目的性擴張(法律補充) 消保§7Ⅲ＋§51 punitive damages (懲罰性損害賠償)

超过文义

104台上358


甲製造商
A車-爆炸
乙買受人(受傷)
B車暴衝
丙買受人(死亡)
丁家屬
§7Ⅲ
+
§51

最高：§51規定之主体應擴及被害人繼承人(依立法意旨：嚇阻)

4、目的性限縮 (損及文义之核心意义，即使符合文义仍禁止)

ex：民§106(自己代理、双方代理之禁止)

甲出賣人————乙買賣人

契約：買賣人：乙　代理人：乙　出賣人：甲　立約人：甲 …

自己代理(利益衝突，損及甲之利益)

→ ex：仲介自己以底價購屋

⇒無权代理 (§170)

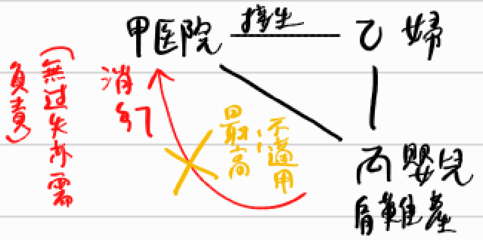
甲父母 ___贈與___ 乙子女(6歲)

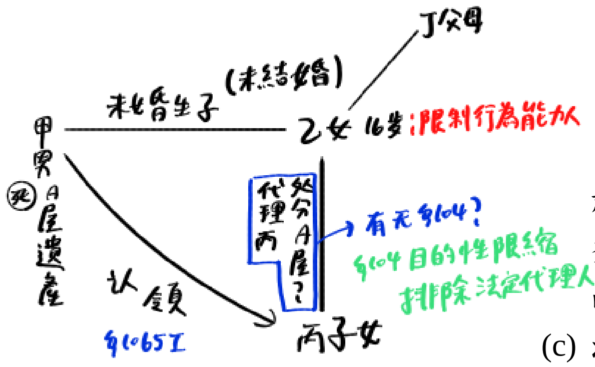
契約：代理人：甲　受贈人：乙　贈與人：甲　立約人：甲

自己代理，but 無利益衝突 ⇒ 不能用§106

法律沒寫 ⇒ 目的性限縮：只有利益有衝突時才能用§106，契約有效

95台上178、102台上477 (消保法在醫療上之適用)


甲医院
接生
乙婦
丙嬰兒
肩難產
消§7
(無过失亦需負責)
最高：不適用



親屬2編
1. 找丁同意
2. §1086 II 聲請特別代理人

就變廢鐵了，物權變動後產生的不公平用債權法來調整：侵權、不當得利。§816 類推§179 調整當事人之間的利益

(c) 法律應該規定而沒有規定

(2) **目的性限縮**

a. 法律應該做限制規定而沒有限制規定

b. 壓縮到傷及文義的內涵

c. 贈與人甲、受贈人乙（無行為能力人）、法定代理人甲→自己代理，但如應用§106：「代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為。但其法律行為，係專履行債務者，不在此限。」 乙並沒有受到利害衝突，把§106 目的性限縮→可以自己代理

三、 使用文字與決定數量的準則

（一） 使用文字的準則

1. **書面應親自簽名**

(1) §3：「依法律之規定，有使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名。如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。」 以親自簽名為主

(2) §1194：「代筆遺囑，由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。」 86 台上 921 號

(3) §3 III：「如以指印、十字或其他符號代簽名者，在文件上，經二人簽名證明，亦與簽名生同等之效力。」 因為有人不識字，但票據行為不行

(4) 100 台上 6842 號刑事判決

2. **以印章代替簽名**

3. **電子簽章**

（二） 決定數量的準則

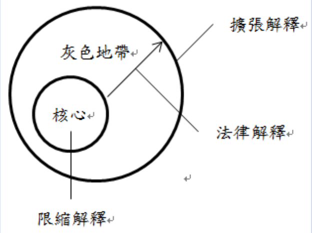
§4

1. **同時以文字及號碼表示** — 文字為準

2. **同時以文字或號碼為數次之表示** — 以最低額為準

§5

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
2		🚫	本作品由「著作權人陳聰富」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
3,4	民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。	📖	民法第 1 條 本作品屬公共領域之著作。
4	法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。	📖	民法第 72 條 本作品屬公共領域之著作。
4	民事所適用之習慣，以不背於公共秩序或善良風俗者為限。	📖	民法第 2 條 本作品屬公共領域之著作。
5		🚫	本作品由「著作權人陳聰富」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
5	不法侵害他人致死者…亦得請求賠償相當之金額。	📖	民法第 194 條 本作品屬公共領域之著作。
5	受僱人因執行職務…由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。	📖	民法第 188 條 本作品屬公共領域之著作。
6	數人負同一債務…為連帶債務。	📖	民法第 272 條 本作品屬公共領域之著作。
6	連帶債務之債權人…全體債務人仍負連帶責任。	📖	民法第 273 條 本作品屬公共領域之著作。
6	不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、	📖	民法第 195 條 本作品屬公共領域之著作。

	信用、隱私、貞操…亦得請求賠償相當之金額。		
6	因被詐欺或被脅迫而為意思表示者…其撤銷不得以之對抗善意第三人。	📖	民法第 92 條 本作品屬公共領域之著作。
6	經營一定事業或從事其他工作或活動之人…不在此限。	📖	民法第 191-3 條 本作品屬公共領域之著作。
6	受僱者或求職者因第七條至第十一條或第二十一條之情事…雇主應負賠償責任。	📖	民法第 26 條 本作品屬公共領域之著作。
6	城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之十為限。	📖	土地法第 97 條 本作品屬公共領域之著作。
7	土地因與公路無適宜之聯絡…土地所有人得通行周圍地以至公路。	📖	民法第 787 條 本作品屬公共領域之著作。
7	因前五條之規定而受損害者…請求償還價額。	📖	民法第 816 條 本作品屬公共領域之著作。
7	無法律上之原因而受利益…亦同。	📖	民法第 179 條 本作品屬公共領域之著作。
7	動產因附合而為不動產之重要成分者…取得動產所有權。	📖	民法第 811 條 本作品屬公共領域之著作。
8	代理人非經本人之許諾…不在此限。	📖	民法第 106 條 本作品屬公共領域之著作。
8	依法律之規定…其蓋章與簽名生同等之效力。	📖	民法第 3 條 本作品屬公共領域之著作。

8	代筆遺囑…應按指印代之。	📖	民法第 1194 條 本作品屬公共領域之著作。
8	如以指印、十字或其他符號代簽名者…亦與簽名生同等之效力。	📖	民法第 3 條 本作品屬公共領域之著作。